رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٣١٤ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦١٤٥ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٠/٤/١٤٤٣هـ

الموضوعات

حج وعمرة - مخالفات مقدمي خدمة حجاج الخارج - التقصير في تقديم خدمة الإعاشة - عدم التعاقد مع متعهّد تغذية عبر النظام الالكتروني - الإخلال بحقوق الحجاج - التعاقد على سكن الحجاج خارج المسار الالكتروني - تملك أكثر من شركة سياحية ووكالة - إلغاء الترخيص - السلطة التقديرية للجهة الإدارية.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء ترخيصها بممارسة نشاط تنظيم قدوم حجاج الخارج - استناد القرار محل الدعوى إلى ارتكاب المدعية عدداً من المخالفات تتعلق بالتقصير في إعاشة الحجاج وإسكانهم، وإلى تملك مالك الشركة المدعية عدداً من الشركات والوكالات السياحية بالمخالفة للنظام - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى عدم صدوره من اللجنة المختصة بإيقاع العقوبات على مخالفي نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، وإلى عدم تحرير المخالفات المنسوبة إلى المدعية بشكل دقيق، وإلى مخالفة مبدأ التدرّج في العقوبة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن إجراءات صدور القرار محل الدعوى صحيحة، وأن المدعى عليها حققت مع المدعية بشأن المخالفات المنسوبة إليها وقد أقرت بعدد منها؛ مما يكون سبب القرار كذلك صحيحاً - ملاءمة القرار

الإداري بشأن الواقعة هي سلطة تقديرية للجهة الإدارية ما لم يثبت تعسفها أو إساءة استخدامها، وهذا ما لم يثبت في القرار محل الدعوى - ثبوت ارتكاب المدعية لعدد من المخالفات الكبيرة المستوجبة لصدور القرار محل الدعوى، سيما أن خدماتها تستهدف خدمة ضيوف الرحمن وحجّاج بيت الله الحرام، والتي يجب أن تكون على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (٧، ١٢، ١٣، ٢٣) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ.
- المادتان (١٥، ٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادرة بقرار وزير الحج والعمرة رقم (٤١٠١٠٥١٤٣) وتاريخ ١٤٤١/١/٥هـ.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤١/٢/١هـ، وقد تضمنت بمستنداتها الطعن على قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء تصريح الشركة (المدعية) عن ممارسة النشاط الممنوح لها في تنظيم قدوم حجاج الشركات والوكالات السياحية، كما تضمنت صحيفة

الدعوى علم المدعية بالقرار بموجب خطاب الإبلاغ الموجه لها من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا رقم (٤١١٠١٥٠٠٣) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ. وبإحالتها إلى الدائرة وفتح باب المرافعة فيها، أكد وكيل المدعية على طلب موكلته المضمّن بصحيفة الدعوى، موضحاً: أنّ لدى موكلته تصريحاً باعتبارها شركة سياحية وذلك في تنظيم قدوم حجاج الشركات والوكالات السياحية، وتقديم الخدمات لهم، وقد أصدرت المدعى عليها قرارها بإلغاء تصريح الشركة عن ممارسة نشاطها؛ لتقصيرها في تقديم الخدمات لموسم حج عام ١٤٤٠هـ. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها وطلب الجواب منه، قدم مذكرة دفع فيها بأنّ المدعى عليها هي الجهة المختصة بمنح التراخيص للوكالات والشركات السياحية التي تنظّم قدوم الحجاج من الخارج، ووضع التعليمات والاشتراطات التي تنظّم أعمالهم، مشيراً إلى أن قرار المدعى عليها بإلغاء ترخيص المدعية عن ممارسة نشاطها في تنظيم قدوم الحجاج من الخارج وتقديم الخدمات لهم صدر بناءً على مخالفتها لاشتراطات وتعليمات الشركات والوكالات السياحية المنظمة لقدوم الحجاج؛ حيث أتت تلك المخالفات على النحو التالي: ١-التقصير في تقديم خدمات الإعاشة للحجاج، وعدم قيام المدعية بتقديم قائمة الوجبات الغذائية للمؤسسة المعنيّة، إضافة إلى عدم التعاقد مع متعهّد تغذية عبر النظام الالكتروني في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي ذلك مخالفة لما تضمنته المادة الثالثة فقرة (١) من الدليل الإجرائي لتقديم خدمات التغذية. ٢-التعاقد على سكن الحجاج خارج المسار الالكتروني وبما يغاير ما تم الاتفاق عليه

مع الحجاج، وفي ذلك مخالفة للتعميم الوزاري رقم (٣٨٠٩٢٣٠١٠٠٤٦) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٨هـ. ٣-ثبوت ملكيّة عدد من الشركات والوكالات لمالك الشركة المدعية، كونه ممثلاً لشركات سياحية أخرى، وفي ذلك مخالفة للاشتراطات العامة التي تمنع أن يكون الشخص مالكاً لأكثر من مؤسسة أو وكيلاً لأكثر من منظّم واحد. مضيفاً بأن المدعى عليها تلقّت برقية من وزارة الخارجية السعودية رقم (١٣٤٦٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢هـ، المتضمنة: تلقّيها برقية من سفارة المملكة في (سيئول) مرفقٌ بها عدد من الشكاوى ضد مالك الشركة المدعية، وقد تلخصت تلك الشكاوى في سوء الخدمات، وافتقار أماكن الإقامة للنظافة، وعدم تأمين سيارات للتنقل بين المشاعر، وما ارتأته السفارة بأن يتولى اتحاد المسلمين الكوريين تنظيم قدوم الحجاج بدلاً من الشركات السياحية المشار إليها. وبقيام المدعى عليها بإجراء التحقيق مع ممثل المدعية، قامت باتخاذ ما خوّله لها المنظّم من السلطة التقديرية حيال ذلك؛ فأصدرت قرارها بإلغاء تصريح المدعية، مرفقاً نسخة من محاضر التحقيق، وانتهى في ختام ما قدّم إلى طلبه الحكم برفض الدعوى. وتسلم وكيل المدعية نسخة منها ثم قدم مذكرة أفاد فيها بأنّ المدعى عليها لم تتبع في قرارها المصلحة العامة ومبدأ التدرج في العقوبة، وفق ما نصت عليها المادة الثالثة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ، والتي نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقَب شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من

العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر) وفقاً لما يأتي: ١-العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة: أ-الإنذار. ب-غرامة لا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. ج-إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر، على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات. د-إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة"، وانتهى في ختام ما قدّم إلى ما تمسّك به. وردّاً على ذلك أكّد ممثل المدعى عليها على ثبوت المخالفات، وأنها كانت وفقاً لما تلقته من برقيّات سبق بيان مضمونها وما تم من تحقيق مع المدعية، وصدرت تحقيقاً للمصلحة العامة المتمثلة في تيسير الحج لعموم المسلمين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأن المدعى عليها لم تجاوز حدود السلطة التقديرية الممنوحة لها، مشيراً لعدم صحة ما استند عليه وكيل المدعية بعدم التدرج في العقوبة المنصوص عليه في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، وذلك لكون النظام إنما تسري أحكامه على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة فقط، وليس على الشركات أو الوكالات السياحية أو المؤسسات الحاصلة على تنظيم قدوم الحجاج من الخارج، مضيفاً أن النظام صدر بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ، ونص في المادة السابعة منه على أنه: "يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام، وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك"، وبالتالي فإن الأحكام

الخاصة بشركات تقديم الخدمة لم تدخل حيز النفاذ حتى تاريخه، مؤكداً على ما أورده في مذكرته السابقة، وختمها بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم صورة من الترخيص الممنوح لها بتقديم الخدمة للحجاج، فاستعد بذلك، وقدم بجلسة تالية صورة من بطاقة (منظم) صادرة برقم (...) لشركة (...) من دولة كوريا الجنوبية لعدد (١٥٠) حاجاً. ثم تداول أطراف الدعوى المذكرات الالكترونية بينهما على نحوٍ لا يخرج مضمونه عما سبق ذكره. وبجلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

حيث إن حقيقة ما يهدف إليه وكيل المدعية من دعواه هو إلغاء قرار وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة رقم (٤١٠٤٢١١٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ فيما تضمنه من إلغاء تصريح شركة (...) عن ممارسة النشاط الممنوح لها في تنظيم قدوم الحجاج؛ فإن المحكمة تبسط ولايتها على الدعوى لما قضت به المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فلما كانت المدعية تبلغت بالقرار محل الدعوى بتاريخ

١٤٤١/١٠/١٥هـ، ورفع وكيلها هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ؛ فإن الدعوى تكون مقامة خلال الأجل المحدد لها نظاماً وفقاً لما نصت عليه المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى. وعن موضوع الدعوى، فلما كانت القرارات الإدارية هي إحدى وسائل وطرق جهة الإدارة في ممارسة نشاطها الإداري وتنظيم شؤونها الداخلية، فقد يعتري بعض هذه القرارات عيوباً يفقدها الصحة ويمنعها من تنفيذ مضمونها، ما جعل المنظم للقضاء الإداري سلطة الرقابة القضائية على هذه القرارات -حال التظلم منها -ومدى مراعاة الجهة الإدارية في إصدارها لقرارها مبدأ المشروعية وقواعد صحة القرار الإداري، والقضاء الإداري بدوره هذا إنما يأتي ليؤيد موقف الجهة الإدارية فيما أصدرته من قرار لموافقته النظام، أو يكون مصححاً لمسار الجهة الإدارية باتخاذها الطرق النظامية الصحيحة حال حيدها عنها. والثابت أنّ المدعى عليها أصدرت قرارها بإلغاء تصريح الشركة (المدعية) عن ممارسة نشاطها، وأفصحت في بيان سببه عن جملة من المخالفات التي صدرت من المدعية. وحيث نعى وكيل المدعية على القرار أن المدعى عليها لم تعمل في حق موكلته ما نص عليه نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ، في المادة الثالثة عشرة منه، والتي نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من

العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر) وفقاً لما يأتي: ١-العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة: أ-الإنذار. ب-غرامة لا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. ج-إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر، على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات. د-إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة"، وأن المدعى عليها اتجه دفاعها إلى أنه لا يجوز للشركة التمسك بهذا النص النظامي لكون النظام لا يزال غير نافذ؛ لما نص عليه في المادة السابعة منه بأنه: "يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام، وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك"؛ فإنه باطلاع الدائرة على هذا الدفع من ممثل المدعى عليها يبين منه أنه غير قائم على سند نظامي يعضده؛ ذلك أن النظام أصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية بتسعين يوماً وفق ما نص عليه في المادة الثالثة والعشرين منه، وهذا النص الذي تتمسك به المدعى عليها إنما هو متعلق بمنح الترخيص وفق أحكام النظام، وليس لمن سبق منحه الترخيص في ظل نظام سابق، كما أن ممثلها أقر في مذكراته بأن المدعية هي من شركات تقديم الخدمة، وقد عرفت الفقرة الثامنة من النظام شركة تقديم الخدمة بأنها: "الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة"، وهو وصف منطبق على

الشركة المدعية، وإنما تتمسك المدعى عليها بعدم نفاذ النظام وفق ما تقدم؛ وبالتالي فالبين مما سبق أنه كان من الواجب على المدعى عليها عدم إيقاع العقوبة على المدعية مباشرة، وإنما يتم ذلك من قبل اللجنة المختصة نظاماً وفق ما نصت عليه المادة الثانية عشرة من النظام بأنه: "أ-تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. ب-تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة"، ونصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير الحج والعمرة رقم (٤١٠١٠٥١٤٣) وتاريخ ١٤٤١/١/٥هـ على أنه: "تعد هذه اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من الوزير ونشرها على موقع الوزارة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وزارية"، والبين أن صدور قرار المدعى عليها بإلغاء ترخيص المدعية كان بتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ، أي بعد نفاذ النظام ولائحته التنفيذية. وبما أن عيب الشكل والإجراء في القضاء الإداري يبرز في حالٍ لا تحترم فيها جهة الإدارة القواعد الإجرائية والشكلية المقررة في النظام لصدور القرارات الإدارية، سواء كان ذلك بإهمال القواعد بصورة كلية، أم بمخالفتها جزئياً، إذ لا يكفي جهة الإدارة الالتزام بحدود الاختصاص وتحقيق الصالح العام والتصرف في حدود سلطتها التقديرية لإجازة قراراتها والحكم بسلامتها، بل يجب عليها إصدار قراراتها وفقاً للإجراءات التي

حددها المنظم قصداً منه لتحقيق الصالح العام وحفاظاً على الحقوق؛ إذ إن قواعد الشكل والإجراءات إنما وضعت لحماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على حد سواء، ومراعاة تلك الأوضاع الشكلية للقرار الإداري لا تقل أهمية عن مراعاة النصوص الموضوعية للنظام بأي حال، خاصة تلك القرارات ذات الطابع العقابي، إذ أن حماية الإجراء بقصد أمن مواطن الزلل، وعدم صدور قرارات ارتجالية، واجتناب الظلم بعدم المحافظة على حقوق الأفراد، حتى لا تصدر قرارات إدارية تمس حقوقهم وحرياتهم وأموالهم بصورة غير سوية، وعلى هذا الأساس استقر القضاء على كون أي إخلال بشكل القرار الإداري أو بما يجب إتباعه من إجراءات مقررة في النظام يؤدي إلى قابلية القرار للإلغاء بغير الحاجة إلى النص صراحة، على أن يكون جزاء الإخلال البطلان حسب ما يقرره القاضي فيما يعرض عليه من وقائع، كما أن الأحكام المستقرة في القضاء الإداري على أن كل ما تقرره الأنظمة واللوائح من أشكال وإجراءات تستهدف حماية ذوي الصفة الشخصية والاعتبارية من خطأ جهة الإدارة وتسرعها، تعتبر أشكالاً جوهرية يؤدي إغفالها أو مخالفتها جزئياً أو كلياً إلى وصم القرار الإداري بعدم المشروعية ويجعله بالتالي حقيقاً بالإلغاء. وبتطبيق ما سبق كله على الواقعة محل الدعوى، وبما أنه كان من الثابت إيقاع المدعى عليها قرارها بإلغاء الترخيص الممنوح للمدعية بتقديم الخدمة للحجاج قبل صدور قرار من لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمة حجاج الخارج وفق ما قرره النظام، وأنه كان من الواجب على المدعى عليها حال ثبوت ما تمت نسبته للمدعية من مخالفات أن تحيل النظر

فيها للجنة المختصة نظاماً بإيقاع العقوبة عليها وفق ما تقدم، ثم تعتمد قراراتها من الوزير؛ وبالتالي فإن القرار احتف به عيب جوهري في شكله، وتقضي الدائرة بإلغائه. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البين مما أرفقته المدعى عليها من خطابات، كتاب نائب وزير الحج والعمرة والموجّه إلى وزير الحج والعمرة، وكان مما تضمنه الكتاب: "أنّ الشؤون القانونية ارتأت فصل أوراق الشركة المدعية عن شركة (...) لتحديد المخالفات المنسوبة لهما ثم النظر في الإجراء المتخذ حيالهما"، وهذا يؤكّد على أنّ المخالفات الصادرة عن الشركتين المدعيتين متباينة؛ وإلاّ لما كان هناك فائدة من الرأي القانوني بفصل أوراق شركة (...) عن الشركة الأخرى، هذا فضلاً عن أن المدعى عليها قامت بالتحقيق مع ممثل المدعية، بصفته ممثل لعدد من الشركات والوكالات السياحية المناط بها تقديم خدمة لحجاج الخارج، إلا أن البين أن محضر التحقيق معه تضمن الإشارة لرقم المنظم (...) ثم الإشارة لعدد من الشركات، وهي شركة (...) وشركة (...) وشركة (...) وشركة (...)، ثم إجمال المخالفات دون تحديد ما تم نسبته منها للشركة المدعية، وأن رقم المنظم للشركة المدعية هو (...) وليس الرقم المشار له في محضر التحقيق، والواجب هو أن يتم التحقيق مع ممثل كل شركة في تحقيق مستقل، فلكل منها سجلٍ تجاري مستقل، وتصريح نظامي منفصل عن الشركة الأخرى؛ الأمر الذي يتبيّن معه أنّ المدعى عليها لم تحرّر المخالفات على كلٍ من الشركات على وجه الدقّة. كما لا ينال مما سبق ما دفعت به المدعى عليها بأن القرار صدر بناءً على السلطة التقديرية الممنوحة لها، وما أنيط بها نظاماً بتيسير

الحج لعموم المسلمين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأن المدعى عليها لم تجاوز حدود السلطة التقديرية الممنوحة لها؛ إذ أن هذه السلطة مقيدة بما تم النص عليه في النظام، وأن الواجب على المدعى عليها التقيد بما نص عليه، وإلغاء الترخيص في حقيقته أغلظ عقوبة نص عليها المنظم، ولا يصار له إلا في حال ما إذا كانت المخالفات المنسوبة للشركة احتفت بها ظروف توجب تغليظ العقوبة عليها، وإلا فالواجب هو مراعاة المبدأ المقرر في القضاء الإداري بالتدرّج في العقوبة، وهو من المبادئ العامة في العقوبات والجزاءات. كما تشير الدائرة إلى أن من غير اللازم لطلب اتحاد المسلمين الكوريين أن يتولى تنظيم قدوم الحجاج بدلاً من الشركات السياحية، أن تقوم المدعى عليها بإلغاء ترخيص المدعية؛ إذ أن الترخيص هو في حقيقته تمكين للشركة من تقديم الخدمة في حال رغب الحجاج القدوم للحج عن طريقها، دون قصر لهم عليها في حال رغبتهم القدوم عن طريق غيرها من الشركات أو الوكالات السياحية أو أي كيان آخر يصدر له الترخيص بتقديم الخدمة، ولم ينص النظام على أن حجاج كل دولة يتم تقديم الخدمة حصرياً لهم من قبل مكتب تقديم خدمة واحد فقط، بل إن شركات أرباب الطوائف يتبع لها عدد من الشركات المناط بها تقديم الخدمة، وللحجاج أن يتعاقدوا مع أي منها؛ وبالتالي لا محل لإلغاء الترخيص لما استندت عليه المدعى عليها في ثنايا قرارها بأن اتحاد مسلمي كوريا الجنوبية رغب بأن يتولى هو تقديم الخدمة للحجاج، ثم إن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام جاءت مقررة ما هو أبعد من ذلك، فنصت في الفقرة

الثالثة منها على أنه: "يحق لشركات تقديم الخدمة التابعة بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام تقديم الخدمة للحجاج من أي جنسية كانت سواء كانت في نطاق اختصاصها أو في نطاق اختصاص غيرها من الشركات"؛ وبالتالي لا محل لإلغاء ترخيص المدعية لهذا السبب الذي أشارت له المدعى عليها طالما أن النظام يجيز لهذه الشركات مستقبلاً تقديم الخدمة لأي جنسية حتى وإن كانت خارج نطاق اختصاصها؛ ما تنتهي معه الدائرة لكل ما سبق إلى أن القرار محل الدعوى قد تعيَّب بأكثر من عيب، وذلك في شكله وسببه ومحله، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة رقم (٤١٠٤٢١١٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٧/١هـ فيما تضمنه من إلغاء تصريح شركة (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المستأنفة قد أبانت عن أسبابها عند إصدار القرار بعد أن اتّخذت عدداً من الإجراءات، ومنها التحقيق مع المستأنف ضدها ومواجهتها بالمخالفات؛ وعليه فإن القرار محل الدعوى يُعتبر صحيحاً من حيث

صدوره. وأما كون المخالفات متّحدة على عدد من الشركات؛ فإن المستأنفة قد حققت مع الممثل المسؤول عن المستأنف ضدها (...) بصفته ممثلاً عن عدد من الشركات وهي خمس؛ لأنه منظم لها وكانت مشتركةً في التنظيمات والخدمات المقدمة للحجاج؛ فالقرار صحيح من حيث السبب. وأما عدم تدرّج المستأنفة في العقوبة؛ فإن ملاءمة القرار الإداري بشأن الواقعة هي سلطة تقديرية لجهة الإدارة ما لم يثبت وجود تعسف أو إساءة استخدام جهة الإدارة لسلطتها، وهذا لم يثبت، بل الثابت أن بعض المخالفات المرتكبة كفيلة بصدور مثل هذا القرار محل الدعوى، وقد أقر ممثل المستأنف ضدها (...) في استجوابه بعدد من هذه المخالفات الكبيرة المستوجبة لصدور القرار من المستأنفة، خصوصاً وأن هذه الخدمات والتنظيمات تستهدف خدمة ضيوف الرحمن وحجّاج بيت الله الحرام، والتي يجب أن تكون في مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.